

1508644-81.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099766/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24242682 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2099766 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINO MARINHO DOS REIS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508644-81.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508644-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099766/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24242682 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2099766 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINO MARINHO DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

V I S T O S.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra LINO MARINHO DOS REIS, isto porque no dia 11 de abril de 2022, por volta das 10h32min, na Rua Almeida Falcão, altura do nº 407, Iguatemi, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o acusado, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco) invólucros de maconha, pesando 107g, 76 invólucros de cocaína, pesando 34,5g e 14 frascos de cloreto de metileno/diclorometano (lança-perfume), pesando 140 ml, todas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022 (fls 85/86).

O réu foi devidamente citado (fls. 79), tendo sido apresentada resposta escrita à acusação (fls. 83/84).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas em comum, tendo sido o réu interrogado.

Por ocasião dos memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação veiculado na denúncia, enquanto que a defesa bateu-se pela improcedência da ação por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls.21/24, do auto de exibição e apreensão de fls. 03/04, pelo laudo de constatação prévia de fls. 17/20, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls.67/69.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado.

os policiais militares William Freitas Stankunavinicius e Janderson Davi Natalino asseveraram sob o crivo do contraditório que estava em patrulhamento de rotina quando o acusado, ao visualizar a viatura, saiu do local onde estava, tendo sido abordado. Relataram que, após a abordagem, desde logo, o acusado admitiu que estava traficando entorpecentes, sendo certo que, ao retornarem ao local onde se encontrava sentado, localizaram os vários entorpecentes descritos na denúncia.

O acusado, na fase inquisitiva, confessou a traficância. Entretanto, em juízo, disse que foi pressionado a confessar o tráfico de entorpecentes pelos policiais e teve receio de sofrer represálias do verdadeiro traficante, a quem entregara duzentos reais para comprar maconha, e que saíra do local para trocar o dinheiro. Entretanto, a novel versão do réu restou isolada e soou inverossímil. Não há motivos para crer que os policiais, que sequer o conheciam, pretendessem incriminá-lo gratuitamente.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma vez que é certa a condenação, doso a pena.

Na primeira fase na dosimetria da pena verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, à vista do que fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas. Não há o que se cogitar de elevação com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas, eis que a quantidade apreendida é normal para a espécie.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento de pena. Presentes os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas. Entendo que a quantidade de drogas apreendida não elide a aplicação do redutor.

Curvo-me à jurisprudência maciça do STJ e fixo regime inicial aberto. Pelo mesmo motivo e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, bem como prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, ambas em favor de entidade beneficente, a ser definida pelo juízo da execução.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, na falta de elementos concretos sobre a fortuna do réu.

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para condenar LINO MARINHO DOS REIS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput c/c § 4º do artigo 33, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista que houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como fixação de regime inicial aberto, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA